EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA MINISTRA ROSA WEBER, DIGNÍSSIMA PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O **Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase** (**MORHAN**), associação civil sem fins econômicos de âmbito nacional, constituída por quaisquer pessoas, inclusive aquelas submetidas à internação compulsória em razão da hanseníase e filhos separados de pessoas atingidas pela hanseníase, desde que desenvolvam os objetivos do estatuto, inscrita no CNPJ sob o n. 43.329.937/0001-18, com endereço na Rua do Matoso, n. 6, sala 204, Praça da Bandeira, CEP 20270-132, Rio de Janeiro/RJ, representada pelo Coordenador Nacional do Movimento, Sr. **Artur Custódio Moreira de Sousa**, brasileiro, nascido em 26/9/1967, filho de Custódio Domingues de Sousa e de Elza Moreira de Sousa, inscrito no CPF sob o n. 960.901.117-91, vem, por intermédio da **Defensoria Pública da União** (DPU), com base no artigo 102, § 1º, da Constituição da República, e nos preceitos da Lei 9.882/1999, propor

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF), com pedido de medida cautelar,

a fim de que haja declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto do artigo 1º do Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932,

para que sejam excluídas da incidência do prazo prescricional de 5 anos as pretensões de indenização dos filhos separados de pessoas atingidas pela hanseníase existentes em face da União que sejam fundadas na separação dos pais, reconhecendo-se a imprescritibilidade em tais hipóteses.

1. Do objeto da presente ADPF

Com a presente ADPF, o MORHAN pretende seja declarada a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, para que sejam excluídas da incidência do prazo prescricional de 5 anos as pretensões de indenização dos filhos separados de pessoas atingidas pela hanseníase existentes em face da União que sejam fundadas na separação dos pais, reconhecendo-se a imprescritibilidade em tais hipóteses.

Eis a redação do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Adotam-se, como parâmetros de controle, o artigo 1º, II (fundamento da cidadania), o artigo 1º, III (fundamento da dignidade da pessoa humana), o artigo 5º, caput (direito à igualdade), o artigo 5º, III (direito a não ser submetido à tortura ou a tratamento desumano ou degradante), o artigo 5º, X (direito à indenização pelo dano material ou moral), o direito constitucional implícito à identidade, o artigo 37, § 6º (direito ao ressarcimento em razão de danos causados pelas pessoas jurídicas de direito público), e o artigo 227, caput (direito da criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária), todos da Constituição da República.

2. Da contextualização do tema

A política pública para a hanseníase vigorou, na prática, no Brasil, até 1986 e envolvia a internação e o isolamento compulsório de pessoas atingidas pela hanseníase.

Nos termos da legislação da época, mesmo se cuidando de uma doença curável, permitia-se a internação em verdadeiros campos de concentração de pessoas doentes e de pessoas já curadas que tinham ficado com o que a lei chamava de “estigmas impressionantes da lepra”, ou seja, lesões no corpo.

Os filhos das pessoas atingidas pela hanseníase eram separados dos pais. A lei passou a determinar o afastamento compulsório e imediato de todos os filhos, inclusive recém-nascidos. Alguns foram deixados sozinhos ou com terceiros. Outros foram internados em instituições, onde viveram uma

infância marcada pelo abandono[1]. Nessas instituições, eram criados de forma coletiva e sem cuidados específicos que garantissem uma infância junto ao seu grupo familiar[2].

Essas duas práticas (deixar as crianças sozinhas ou com terceiros e internações compulsórias) foram responsáveis por danos de difícil reparação, como desaparecimentos forçados (pais que, ainda hoje, não sabem o paradeiro dos filhos, e filhos que não sabem o paradeiro dos pais); tortura de todo tipo e com consequências diversas, como lesões permanentes (há depoimentos de pessoas que, quando crianças, tiveram os tímpanos estourados pelos castigos sofridos nos educandários após a separação dos seus pais[3]); traumas decorrentes de abusos sexuais (no documentário "Filhos Separados pela Injustiça", há o depoimento de uma mulher que conta com detalhes o estupro sofrido quando criança, praticado pelo sapateiro que trabalhava dentro do educandário[4]); maus tratos (pessoas que carregam cicatrizes pelo corpo, crânio com lesões, traumas psicológicos), além do preconceito e estigma que ainda hoje permanecem arraigados no Brasil.

O Relatório Preliminar elaborado pelo Grupo de Trabalho Interno, que tinha o objetivo de justificar e subsidiar a criação de Grupo de Trabalho Interministerial no âmbito do Governo Federal para tratar de indenização aos

---

1 No dossiê "A História dos Filhos Órfãos de Pais Vivos no Brasil", elaborado pelo Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase – Morhan, são abordadas, justamente, duas situações decorrentes da separação: filhos levados para educandários/preventórios e filhos deixados sozinhos ou com terceiros. Disponível em: http://www.morhan.org.br/views/upload/Dossie_Filhos.pdf, p. 9-10. Acesso em: 24abr2023.
2 Cadernos do Morhan. Ed. 8. Filhos Separados. Disponível em: http://www.morhan.org.br/views/upload/cadernosmorh8.pdf, p. 12. Acesso em: 24abr2023.
3 Um dos depoimentos encontra-se a partir de 9min50s no documentário "Filhos Separados pela Injustiça", disponível em https://www.youtube.com/watch?v=cs0ejDWNxY0. Acesso em: 24abr2023.
4 Depoimento a partir de 12min32s no documentário "Filhos Separados pela Injustiça".

filhos separados, datado de 25 de setembro de 2012, doravante apenas Relatório Preliminar, também faz a distinção entre as situações de sujeição dos filhos separados a preventórios e de entrega a familiares ou à adoção.

No primeiro caso, de sujeição dos filhos separados a preventórios, o ingresso na instituição representava, por si só, um ato de violência na vida das crianças que, na maioria das vezes, não tinham consciência do que estava acontecendo (p. 12 do Relatório Preliminar).

As crianças eram desestimuladas a manter vínculos com a família. As visitas e a correspondência eram dificultadas. As cartas pelas quais as mães pediam notícias ou solicitavam alguma fotografia da criança eram abertas e censuradas, entregando-se apenas aquelas autorizadas pela instituição (p. 12 do Relatório Preliminar).

As crianças internadas tinham acesso apenas ao curso primário, ministrado dentro dos preventórios, com discriminação racial e educacional entre crianças brancas e negras e um alto índice de analfabetismo entre elas (p. 14 do Relatório Preliminar).

O Relatório Preliminar registra que muitas crianças sofreram violência dentro das instituições (p. 14 do Relatório Preliminar).

O trabalho infantil era considerado um importante instrumento disciplinador e fazia parte do cotidiano dos internos. As crianças começavam a trabalhar antes dos 12 anos (p. 15 do Relatório Preliminar).

No segundo caso, de entrega a familiares ou à adoção, o Relatório Preliminar informa que, por motivo de internação de seus pais, as crianças foram retiradas à força de seus lares e entregues a familiares ou estranhos,

ou seja, a qualquer pessoa que se apresentasse para acolhê-las. Esta realidade era tão dura quanto aquela vivida dentro dos preventórios, em razão da sujeição a atribulações e abusos de todos os tipos (p. 16 do Relatório Preliminar).

Em verdade, para os internados nos preventórios, havia uma continuidade da política pública efetivada pelo Estado. Já os filhos assistidos em meio familiar eram submetidos à própria sorte. O "acolhimento", em muitos casos, tinha pouca duração. Na adolescência, ocorria o abandono dos "lares", com a busca por parte do filho separado dos próprios caminhos (p. 16 do Relatório Preliminar).

O Relatório Preliminar conclui que o ato do isolamento compulsório dos acometidos pela hanseníase gerou uma série de danos psicossociais e econômicos para tais pessoas e seus familiares. Houve uma opção do Estado em manter a política de segregação, apesar das recomendações internacionais das entidades científicas, que militavam pelo fim das práticas de segregação da hanseníase e de separação dos filhos (p. 25 do Relatório Preliminar).

Houve a segregação de crianças e adolescentes sadios, com o surgimento de casos de delinquência e demência e de abusos dos mais variados, alimentação inadequada, maus tratos, desaparecimentos de crianças, adoções ilegais, proibição de utilização do nome verdadeiro, dentre outras violações gravíssimas. Em muitos casos, as crianças e adolescentes tiveram suas origens familiares e sua identidade negadas (p. 25 do Relatório Preliminar).

O relatório redigido pela relatora especial sobre a eliminação da discriminação contra pessoas atingidas pela hanseníase e seus familiares,

Sra. Alice Cruz, em visita oficial ao Brasil entre os dias 7 e 14 de maio de 2019, doravante relatório da relatora especial, denota que, como resultado da política de segregação, os filhos foram separados das pessoas atingidas pela hanseníase. As crianças foram enviadas para instituições conhecidas como preventórios entre a década de 1920 e a década de 1980. Há também relatos de adoções ilegais e até mesmo de execuções (parágrafo 70 do relatório da relatora especial).

As crianças cresceram sem qualquer contato com os pais biológicos e foram submetidas ao aprisionamento, tratamento desumano e tortura nos preventórios, na forma de trabalho forçado, abuso sexual e outras formas de violência física e psicológica (parágrafo 70 do relatório da relatora especial).

As crianças separadas sofreram abusos e violência desde o nascimento, o que comprometeu gravemente o desenvolvimento psicológico, físico e social (parágrafo 73 do relatório da relatora especial).

Eis alguns relatos dos filhos separados extraídos dos Cadernos do MORHAN dedicados ao tema:

E-9 "... Eu nunca cheguei a morar, conhecer minha mãe. Quando eu peguei na mão dela, eu apanhei. Quando eles levavam os pais para ver a gente lá no preventório, eles faziam uma fila. Mas, a gente só podia passar, e acenar. Não podia pegar na mão, nem nada. Não podia ter contato. Aí, esse dia, eu tentei pegar na mão da minha mãe. E esse dia, eu apanhei muito de palmatória. Eles tiraram sangue no meu nariz. Fiquei no quarto escuro de um dia para o outro, sem receber nem água, nem comida. Aí, eles me falavam assim: 'você não podia ter feito isso. Não era para pegar naquelas

mãos sujas imundas. Apanhei demais esse dia. Aí, eu falei: 'vou apanhar satisfeita. Pode me bater. eu peguei na mão da minha mãe mesmo. Foi a última vez que eu vi minha mãe. Nunca mais eu tive contato com ela. Quando eu voltei para colônia, ela já tinha falecido, e eu já estava com filhos nos braços. Minha mãe não tinha as mãos. Só até certa parte. Os pés também ela só tinha o toquinho. Aí, eu agarrei na mão dela para ir embora com ela, para tomar benção dela. Daí, eles tomaram o doce que ela me deu, roupa, tudo para eu ver. Lá, a gente não tinha o direito de obter as coisas que os pais doavam para gente, não. Na mente deles, era que a doença ia contaminar eles também. Era nojento, era porco para eles...[5]"

O relatório da relatora especial expõe o seguinte relato de uma das vítimas (parágrafo 72 do relatório da relatora especial):

"*Fui tirado da minha mãe quando era bebê e me puseram no preventório. Lá existia uma sapataria, para que os rapazes aprendessem alguma coisa. Quando eu tinha 7 anos, o sapateiro disse que eu era uma gracinha, então ele seria o meu pai. Eu estava feliz porque sentia muito a falta dos meus pais. O sapateiro me fez sentar no seu colo e começou a apalpar o meu corpo. Me senti desconfortável, mas ele me falou para eu ficar calada e me fez cheirar cola de sapateiro, o que me fez sentir tonta. Ele me estuprou. Brincaram com a minha vida*".

5 Cadernos do Morhan. Ed. 8. Filhos Separados. Disponível em http://www.morhan.org.br/views/upload/cadernosmorh8.pdf, p. 25-26. Acesso em: 24abr2023.

Outros relatos de filhos separados de pais submetidos à segregação compulsória podem ser vistos no documentário "Infância Roubada – memórias de filhos separados dos pais atingidos pela hanseníase", produzido pela DPU[6]:

"*Aí elas falou com nós assim: 'Vocês estão pensando que nós vamos dar amor e carinho pra vocês? Nós não vamos dar não. Nem amor, nem carinho, não. Nós vamos bater em vocês'. Já falou desse jeito no primeiro dia*".

"*Porque lá eles escolhiam, né. Pegavam aquelas mais bonitinhas. Dava pros outros. Precisava nem pai nem mãe ficar sabendo, eles davam...*"

"*Ganhei uma mãe, ganhei um pai. 'Você não pega o prato da fulana, não, porque o seu já tá separado lá no almoxarifado. Come depois que a gente for comer. Não se mistura com nós*'".

"*Acho que se cria junto com a mãe, tudo... era diferente. Carinho de mãe supre tudo, né?*".

"*A gente conta a história, tem gente que não acredita não. Fala que nós estamos inventando*".

6 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rCGMRYZI8VE. Acesso em 24abr2023.

Outros relatos colhidos pelas pesquisadoras Mônica Gisele Costa Pinheiro, Clélia Albino Pinto, Patrícia Vieira Martins e Sandra Caponi na investigação dos impactos da política pública de isolamento nas pessoas com hanseníase e nos familiares:

"*Eu fugia do educandário para jogar bola com o pessoal de fora. No começo ninguém sabia que eu era do educandário, mas depois que ficaram sabendo não queria mais que eu jogasse e fui logo excluído do time." "Diziam para não se misturar com a gente porque éramos do preventório e porque meu pai tinha a lepra." "As pessoas de fora não gostavam da gente porque éramos filhos de leproso e os rapazes não queriam casar conosco*"[7].

"*A visita vinha mas ficava ali naquela cerca, no portão, né. O primeiro preconceito mais forte que eu tive foi quando a gente foi na casa dos meus pais. Daí o motorista do ônibus falou: 'Vocês não podem embarcar aqui. Não podem, porque vocês são lá do leprosário'. Daí a gente desceu, daí a gente andou até ali na Colônia Santana*."[8]

---

[7] PINHEIRO, Mônica Gisele Costa; SIMPSON, Clélia Albino. Preconceito, estigma e exclusão social: trajetória de familiares influenciada pelo tratamento asilar da hanseníase [Prejudice, stigma and exclusion: relatives' lives affected by asylum-based treatment of leprosy]. Revista Enfermagem UERJ, [S.l.], v. 25, p. e13332, mar. 2017. ISSN 0104-3552. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/13332>. Acesso em: 14 maio 2020. doi:https://doi.org/10.12957/reuerj.2017.13332.

[8] MARTINS, Patrícia Vieira; CAPONI, Sandra. Hanseníase, exclusão e preconceito: histórias de vida de mulheres em Santa Catarina. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, supl. 1, p. 1047-1054, jun. 2010. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232010000700011&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 14 maio 2020. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232010000700011.

Não constitui excesso dizer que se está diante "maior história de alienação parental feita pelo Estado brasileiro contra esse grupo de pessoas"[9].

É relevante destacar que, de acordo com parecer social elaborado pelo Ministério Público Federal (MPF), datado de 5 de agosto de 2015, doravante parecer social do MPF, a política de "profilaxia da lepra" imposta aos filhos separados não constituía a única opção sanitária disponível à época. Alguns países, como a Noruega, optaram por preservar o convívio das crianças com a família extensa. Para tanto, oferecia-se ajuda financeira suficiente à família que recebesse a criança (p. 2 do parecer social do MPF).

O Estado poderia e deveria ter optado por outro caminho, porque, à época da implantação dessa política pública, como relatam os pesquisadores Julio Cesar Schweickardt e Luena Matheus Xerez, a ciência já havia disponibilizado modelo humanizado de combate à hanseníase, edificado sobre a ideia de preservação da família e dos direitos da personalidade, *"(...) que defendia o tratamento em pequenas colônias e nas residências, sendo o isolamento seletivo para aqueles doentes que apresentavam lesão mais avançada, e era contra a internação compulsória"*[10].

---

9 Depoimento a partir do min. 16 no documentário "Filhos Separados pela Injustiça".

[10] Em relação ao isolamento, havia, até o início da década de 1930, duas tendências: (a) a humanista, ou liberal, que defendia o tratamento em pequenas colônias e nas residências, sendo o isolamento seletivo para aqueles doentes que apresentavam lesão mais avançada, e era contra a internação compulsória. Essa estratégia foi utilizada pela Inspetoria de Profilaxia da Lepra e das Doenças Venéreas, durante a década de 1920; (b) a isolacionista, que defendia o isolamento amplo e fechamento dos doentes em colônias, acompanhando e tratando as pessoas que tiveram contato e, finalmente, a internação compulsória (Monteiro, 2003; Cunha, 2010; Cabral, 2013). A proposta do segundo grupo se tornou hegemônica como política para o tratamento da lepra no País, sendo o estado de São Paulo o pioneiro na criação do sistema de arquitetura e burocracia, servindo de referência para os demais Estados (Monteiro, 2003). A Leprosaria de São Roque, no Paraná, foi a primeira a se inspirar no modelo norte-americano de Carville, em Louisiana (Cabral, 2013). SCHWEICKARDT, Julio Cesar; XEREZ, Luena Matheus de. A hanseníase no Amazonas: política e institucionalização de uma doença. Hist. cienc. saude-Manguinhos, Rio de Janeiro, v.

Aqui não se cogita da inacessibilidade de conhecimento científico à época da implantação da desastrosa política pública ou de se interpretarem os fatos segundo critério moderno aplicado ao passado. Existia então um protocolo mais adequado, menos violento, menos danoso e tão eficaz do ponto de vista sanitário, segundo o qual o tratamento ocorreria nas próprias residências e com a internação apenas em casos mais graves, sem a segregação familiar forçada e súbita.

De acordo com o Relatório Preliminar, a política adotada pelo Estado Brasileiro conflitava com opiniões do Manual de Leprologia, de 1960, elaborado pelo Ministério da Saúde, e com opiniões médicas internacionais. Afirma-se que, embora existisse amparo político à segregação, não havia amparo científico e empírico a respeito da eficácia desta profilaxia (p. 10 do Relatório Preliminar).

Mesmo com o início do desmonte do modelo isolacionista no Brasil a partir do advento do Decreto n. 968, de 7 de maio de 1962, as regras que determinavam a separação imediata dos recém-nascidos de seus genitores continuavam em vigor no território nacional (p. 10 do Relatório Preliminar).

Apesar de o Brasil ter decretado o fim da política pública isolacionista por meio da Lei 3.542/59, a regulamentação do Poder Executivo apenas veio a ocorrer três anos depois por meio do Decreto 968, de 7 de maio de 1962. E, em 1976, o Ministério da Saúde ainda precisou reforçar a recomendação para desativarem-se os hospitais-colônia, por meio da Portaria 165, de

---

22, n. 4, p. 1141-1156, Dec. 2015. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702015000401141&lng=en&nrm=iso>. access on 14 May 2020. https://doi.org/10.1590/S0104-59702015000400003.

14.5.1976, o que somente foi implementado no final dos anos 80[11]. É dizer: o Estado, depois de reconhecer a ilegalidade da prática do isolamento no trato da hanseníase, ainda a praticou por mais trinta anos.

---

[11] A partir da lei n. 3.542, de 1959, a política de isolamento foi extinta, o que se tornou efetivamente válido pelo decreto n. 968, de 7 de maio de 1962. A Colônia Antônio Aleixo foi desativada pelo decreto n. 4.464, de 18 de dezembro de 1978, assinado pelo governador Henoch da Silva Reis. Seguiu-se orientação da portaria do Ministério da Saúde de n. 165, de 14 de maio de 1976, que recomendava a desativação dos hospitais-colônias no país. As negociações entre os diferentes órgãos e instituições se iniciaram em agosto de 1978, em reunião no Palácio Rio Negro, com o governador. Nessa ocasião, foi criada uma comissão de desativação com definição do plano de trabalho, que contava com o envolvimento de diversos órgãos oficiais. Ainda viviam em torno de seiscentas pessoas na Colônia, conforme documento da Comissão, que teve um prazo de 12 meses para finalizar o trabalho, o que não foi possível, tendo sido a orientação inicial revogada em 13 de junho de 1979, pela portaria n.469, por falta de apoio político (Tavares, 2011).
Os objetivos da Comissão estavam claramente identificados com os princípios da inclusão da população de doentes à vida social e à política de cidadania: transformar o Hospital-colônia Antônio Aleixo em uma comunidade aberta; reintegrar os atingidos pela hanseníase à sociedade, oferecendo condições para sua manutenção; proporcionar condições de vida normal que lhes permitissem gozar dos direitos de cidadania; envolver instituições e órgãos públicos para assumir os seus serviços e atribuições inerentes à comunidade.
O corpo médico que atuava na Colônia tinha as seguintes propostas: criar um asilo para as pessoas que apresentassem graves mutilações; criação de um posto de saúde para o atendimento médico-odontológico da antiga colônia e dos novos moradores; doação das casas para os moradores; criação de "repúblicas" para os jovens que vivessem nos pavilhões; continuidade de operação da cooperativa que já existia, mediante de entendimentos com o Instituto Nacional de Reforma Agrária; transformação da Colônia em bairro por meio de entendimentos com a prefeitura de Manaus; comunicação das mudanças aos moradores de Manaus (Talhari et al., 1981).
Dentre as propostas de desativação estava a criação do Asilo Geraldo da Rocha, para receber e atender doentes com grandes incapacidades físicas, e também a criação de um centro de saúde para o atendimento médico-sanitário da comunidade. A primeira decisão da Secretaria de Saúde foi dar alta a todos os doentes que estivessem em boas condições físicas e promover o retorno dos doentes que tiveram recuperação para seus domicílios de origem. Outra medida foi conceder aposentadoria a todas as pessoas que estavam internadas no hospital-colônia.
Iniciado o processo de desativação no dia 6 de janeiro de 1979, o jornal A Notícia publicou a seguinte nota ao lado de fotografias de mutilados: "600 leprosos ameaçam descer para mendigar – A Colônia Antônio Aleixo está à venda desde o dia 2 deste mês, quando teve início o processo de desativação e sua transformação em Bairro" (citado em Talhari et al., 1981, p.183). A falta de informações científicas sobre a doença, associada ao estigma, fez com que a desativação se tornasse uma questão social na cidade. No interior da Colônia, alguns moradores se opunham à desativação, pois sabiam que perderiam as vantagens e ganhos que tinham na condição de internos.
SCHWEICKARDT, Julio Cesar; XEREZ, Luena Matheus de. A hanseníase no Amazonas: política e institucionalização de uma doença. Hist. cienc. saude-Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 22, n. 4, p. 1141-1156, Dec. 2015. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

O Relatório Preliminar estima que 30.320 filhos de pessoas atingidas pela hanseníase podem ter sido internados em preventórios no período de 1927 a 1986. Esse número não leva em consideração as crianças não cadastradas em preventórios, que tenham sido adotadas ou encaminhadas diretamente aos familiares (p. 20 do Relatório Preliminar).

Há poucos levantamentos oficiais a respeito do número de filhos separados de pessoas atingidas pela hanseníase que estejam vivos. O único estudo estatístico conhecido em âmbito nacional, registrado na Nota Técnica nº 82/2018/SEI/CGCIA/SNDPD/MDH, elaborada pela Coordenação-Geral da Comissão Interministerial de Avaliação, da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, doravante nota técnica, estima que, em dezembro de 2016, estariam vivas aproximadamente 14.754 vítimas da política de separação dos filhos de pessoas segregadas pela hanseníase (p. 4 da nota técnica).

Esse isolamento compulsório tinha natureza policial e desconsiderava completamente as relações sociais dos doentes e de seus filhos; causava a ruptura súbita dos laços familiares e afetivos, com deletério impacto na vida das famílias, notadamente nos filhos desligados indefinidamente de seus pais.[12] Os estudos com pessoas removidas de suas famílias, como por exemplo o conduzido por Julio Cesar Schweickardt e Luena Matheus Xerez, revelam que a segregação, apesar de ser considerada eficaz do ponto de vista

---

59702015000401141&lng=en&nrm=iso>. access on 14 May 2020. https://doi.org/10.1590/S0104-59702015000400003.)

[12] PINHEIRO, Mônica Gisele Costa; SIMPSON, Clélia Albino. Preconceito, estigma e exclusão social: trajetória de familiares influenciada pelo tratamento asilar da hanseníase [Prejudice, stigma and exclusion: relatives' lives affected by asylum-based treatment of leprosy]. **Revista Enfermagem UERJ**, [S.l.], v. 25, p. e13332, mar. 2017. ISSN 0104-3552. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/13332>. Acesso em: 14 maio 2020. doi:https://doi.org/10.12957/reuerj.2017.13332.

sanitário, causava severos danos psicológicos e sociais para as crianças e as famílias.[13]

Para além da fragmentação brusca da família – e do sentimento de desproteção que isso causa –, os filhos traziam consigo, segundo a pesquisa de Mônica Pinheiro e Clélia Simpson com a escuta de 52 familiares de pessoas segregadas no Hospital Colônia São Francisco de Assis no Rio Grande do Norte, uma marca negativa e permanente de sua origem imposta pelo imaginário coletivo construído em torno da doença, o que resultava na exclusão social deles, ainda que saudáveis e residentes em áreas distantes dos pais doentes, e na exigência de renegação da própria origem, ocultando-a, para viabilizar o estabelecimento de novas relações sociais.[14]

Os dados sociais minerados pelos pesquisadores do tema revelam que a maior parte das vítimas desse comportamento estatal interrompeu os estudos no ensino fundamental e evoluiu para a vida adulta com um baixo grau de instrução, ante a "*dificuldade de interação com população sadia, pois mesmo não tendo a doença os participantes da pesquisa eram excluídos, tal qual seus parentes doentes de lepra. Essa exclusão se perpetuou no contexto*

---

[13] SCHWEICKARDT, Julio Cesar; XEREZ, Luena Matheus de. A hanseníase no Amazonas: política e institucionalização de uma doença. Hist. cienc. saude-Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 22, n. 4, p. 1141-1156, Dec. 2015. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702015000401141&lng=en&nrm=iso>. access on 14 May 2020. https://doi.org/10.1590/S0104-59702015000400003.)

[14] PINHEIRO, Mônica Gisele Costa; SIMPSON, Clélia Albino. Preconceito, estigma e exclusão social: trajetória de familiares influenciada pelo tratamento asilar da hanseníase [Prejudice, stigma and exclusion: relatives' lives affected by asylum-based treatment of leprosy]. **Revista Enfermagem UERJ**, [S.l.], v. 25, p. e13332, mar. 2017. ISSN 0104-3552. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/13332>. Acesso em: 14 maio 2020. doi:https://doi.org/10.12957/reuerj.2017.13332.

escolar, dificultando o acesso à educação, conforme o exposto nos relatos".[15]

As conclusões dessas pesquisas apontam que a disfunção nos relacionamentos sociais estava diretamente correlacionada à existência de um familiar com hanseníase, cuja condição – o estigma agregado à hanseníase em razão do protocolo sanitário isolacionista escolhido pelo Estado Brasileiro para combate à doença – se irradiava para os demais membros da família, os quais, embora sadios, eram sujeitados a idêntico preconceito, criando-se, assim, uma espécie de estigma por derivação.

Essas pessoas foram vítimas de grave violação de direitos da personalidade. A práxis da política pública para as crianças era a retirada compulsória e abrupta do grupo familiar, a colocação em quarentena, que evoluía para a segregação nos educandários e, ante a designação de nova família, a emissão de novo registro de nascimento, com a supressão dos originais, inviabilizando permanentemente a busca pela própria ascendência biológica. Um quadro de imenso horror para qualquer criança.

São crianças cuja capacidade de estabelecer vínculos sociais imprescindíveis ao pleno desenvolvimento pessoal foi retirada à força ao serem involuntariamente destacadas da família pelo Estado Brasileiro, convertendo-se tragicamente no subproduto de uma política pública sanitária

---

[15] PINHEIRO, Mônica Gisele Costa; SIMPSON, Clélia Albino. Preconceito, estigma e exclusão social: trajetória de familiares influenciada pelo tratamento asilar da hanseníase [Prejudice, stigma and exclusion: relatives' lives affected by asylum-based treatment of leprosy]. **Revista Enfermagem UERJ**, [S.l.], v. 25, p. e13332, mar. 2017. ISSN 0104-3552. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/13332>. Acesso em: 14 maio 2020. doi:https://doi.org/10.12957/reuerj.2017.13332.

absolutamente equivocada, estruturada pela violência e pela desconsideração dos vínculos afetivos próprios à família.

O Estado brasileiro já reconheceu a responsabilidade civil pela sujeição de pessoas atingidas pela hanseníase a isolamento e internação compulsórios, por meio da Lei 11.520, de 18 de setembro de 2007, que instituiu pensão especial mensal e vitalícia, a título de indenização especial. Essa pensão não interfere na fruição de qualquer benefício previdenciário e não pode ser acumulada com indenizações que a União venha a pagar decorrentes de responsabilização civil sobre os mesmos fatos (artigos 1º e 3º da Lei 11.520/2007).

A pensão tem, portanto, inegável caráter indenizatório, fundado no reconhecimento, pelo próprio Estado, de sua responsabilidade no tratamento dispensado às pessoas atingidas pela hanseníase.

A exposição de motivos da Medida Provisória n. 373, de 24 de maio de 2007, que veio a ser convertida na Lei 11.520/2007, abordou o tema dos filhos separados:

5. A maior parte dos pacientes dos hospitais-colônia foi capturada ainda na juventude. Foram separados de suas famílias de forma violenta e internados compulsoriamente. Em sua maioria, permaneceram institucionalizados por várias décadas. Muitos se casaram e tiveram filhos durante o período de internação. Os filhos, ao nascer, eram imediatamente separados dos pais e levados para instituições denominadas "preventórios". Na maioria dos casos, não tinham quase nenhum contato com os pais.

6. A disciplina nos preventórios era extremamente rígida, com aplicação habitual de castigos físicos desmesurados. As crianças eram induzidas a esquecerem de seus pais, porquanto a hanseníase era considerada uma "mancha" na família.

Todavia, a Lei 11.520/2007 não prevê o pagamento da pensão indenizatória aos filhos separados de pessoas atingidas pela hanseníase. O reconhecimento da responsabilidade civil pelo Estado Brasileiro, portanto, não abrange os filhos separados.

Por outro lado, o STJ entende que o prazo prescricional aplicável para as pretensões indenizatórias dos filhos separados é o de 5 anos, previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932[16]. Na prática, tem-se por inviabilizada qualquer pretensão ressarcitória. Não há lei que conceda pensão especial a título indenizatório aos filhos separados de pessoas atingidas pela hanseníase, e a prescrição da pretensão indenizatória, segundo o STJ, já está consumada.

O relatório da relatora especial reconhece que os filhos separados não receberam qualquer reparação pelos danos que sofreram devido ao isolamento obrigatório de seus pais biológicos e ao abuso e violência que sofreram dentro das instalações do Estado (parágrafo 72 do relatório da relatora especial).

16 AgInt no AREsp 1.549.327/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 31/8/2020.

O caso dos filhos separados de pessoas atingidas pela hanseníase assume contornos especiais, que não permitem seja equiparado a qualquer pretensão ressarcitória existente em face do Estado. Não se está diante de uma violação de direitos qualquer.

Cuida-se de violações e abusos gravíssimos, perpetrados pela execução de uma política do Estado, que, de maneira oficial, optou pela segregação e isolamento das pessoas com hanseníase e pela separação dos filhos dessas pessoas. São violações praticadas de maneira estrutural, como um modus operandi regular do próprio Estado.

Aqui, portanto, não se cogita de um singelo dano causado pelo Estado, mas de uma grave e perpetuada violação de direitos humanos concretizada na ofensa a direitos da personalidade caros à República Brasileira como o direito a conhecer a própria origem, o direito à família, à proteção da família e o de viver nela, com repercussões permanentes na história dessas vítimas e marcas que foram e serão transmitidas por várias gerações.

3. Da legitimidade ativa do MORHAN

De acordo com o artigo 1º do Estatuto do MORHAN nacional, o MORHAN é uma associação civil dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins econômicos, com duração por tempo indeterminado. Tem sede histórica em São Bernardo do Campo/SP e sede administrativa nacional no Rio de Janeiro/RJ, com a possibilidade de transferir provisoriamente a

sede administrativa nacional para qualquer dos Estados brasileiros, sempre com o objetivo de interiorizar a execução de suas atividades.

O MORHAN nacional dispõe de núcleos e coordenações estaduais que são associações civis, sem fins lucrativos, com finalidades similares, juridicamente independentes, mas estatutariamente e eticamente subordinadas à Coordenação Nacional (artigo 43 do estatuto).

Por ter representação nacional, o MORHAN poderá organizar diretorias estaduais em todos os Estados e no Distrito Federal (artigo 44 do estatuto).

Em razão disso, não há dúvidas de que se está diante de entidade de âmbito nacional.

Além disso, o MORHAN dispõe de filiados nos 26 Estados da Federação e no Distrito Federal.

De acordo com a declaração em anexo, nos termos do artigo 9º, parágrafo único, do estatuto, a ficha de admissão de associados é assinada virtualmente na ficha da Rede de Mobilização (REMOB). De acordo com esta ficha da REMOB, disponível em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLG-EMZTVZTwEC-btc-BHfdTcLbovgcwTGaHZzLrxXUNqeFA/viewform, ao associar-se, a pessoa manifesta ciência e concordância com as normas contidas no termo de filiação da REMOB, com o estatuto do MORHAN Nacional, com o Código de Ética do MORHAN e com a Lei 9.608/1998, que dispõe sobre o serviço voluntário.

Além disso, nos termos do artigo 9º, caput, do Estatuto do MORHAN Nacional, a ficha de inscrição de associado é submetida à aprovação da Coordenação Executiva Nacional e *ad referendum* da Diretoria Colegiada.

Dentro dessa sistemática de admissão de sócios, de acordo com contagem realizada em 21 de março de 2023, o MORHAN Nacional dispõe de aproximadamente 156 sócios em Minas Gerais, 189 sócios no Rio de Janeiro, 369 sócios no Acre, 129 sócios no Amazonas, 350 sócios em Alagoas, 377 sócios no Ceará, 101 sócios na Bahia, 12 sócios no Amapá, 12 sócios em Sergipe, 207 sócios em São Paulo, 16 sócios em Rondônia, 36 sócios em Goiás, 54 sócios no Paraná, 22 sócios no Espírito Santo, 128 sócios em Tocantins, 23 sócios no Distrito Federal, 33 sócios no Maranhão, 11 sócios em Santa Catarina, 34 sócios no Rio Grande do Sul, 14 sócios no Mato Grosso do Sul, 79 sócios no Mato Grosso, 5 sócios em Roraima, 100 sócios no Pará, 79 sócios no Piauí, 143 sócios em Pernambuco, 31 sócios no Rio Grande do Norte e 44 sócios na Paraíba.

Além disso, a declaração em anexo esclarece que, dentre os integrantes do MORHAN Nacional, há pessoas atingidas pela hanseníase que foram submetidas à internação compulsória e há filhos separados de pessoas atingidas pela hanseníase.

Por outro lado, as finalidades do MORHAN amoldam-se ao objeto da presente arguição, que envolve a imprescritibilidade das pretensões ressarcitórias dos filhos separados de pessoas atingidas pela hanseníase.

De acordo com o artigo 2º do estatuto, o MORHAN tem por finalidade a reabilitação, informação, promoção social, conscientização, preservação e resgate da cidadania da pessoa atingida pela hanseníase, objetivando a sua

completa reintegração social. Para tanto, o Movimento poderá, dentre outras medidas concretas, empreender medidas administrativas ou legais, perante os órgãos competentes, em todas as esferas, contra qualquer tipo de discriminação, preconceito ou comportamentos lesivos aos direitos humanos da pessoa atingida pela hanseníase, assim como de seus amigos, parentes ou familiares (artigo 2º, II, do estatuto).

Além disso, a Coordenação Executiva Nacional tem como órgão administrativo o Departamento de Colônias e Preventórios (artigo 14, V, do estatuto), ao qual compete acompanhar e incentivar medidas de reparação às pessoas remanescentes das colônias e filhos separados em todo o país (artigo 25, c, IV, do estatuto).

Caracterizam-se, assim, a abrangência nacional da entidade e sua pertinência temática.

Essa Suprema Corte vem avançando na caracterização da entidade de classe de âmbito nacional legitimada para o controle concentrado de constitucionalidade.

Nos autos da ADI 5.291/DF, em 6 de maio de 2015, por decisão monocrática, o Ministro Marco Aurélio admitiu a legitimidade ativa do Instituto de Defesa do Consumidor (IDECON) para questionar procedimentos da ação de busca e apreensão de veículos automotores com alienação fiduciária sob a ótica da defesa do consumidor.

Em 29 de junho de 2018, nos autos da ADPF 527 MC/DF, por decisão monocrática, o Ministro Roberto Barroso ampliou o conceito de entidade de classe para abranger instituições compostas por indivíduos ligados por vínculos de defesa de direitos fundamentais. Embora suspenso o julgamento

de mérito, já foram proferidos dez votos, e nenhum deles opôs qualquer óbice à legitimidade ativa da associação requerente, defensora dos direitos de gays, lésbicas e transgêneros.

No mesmo sentido, por decisão proferida em 8 de julho de 2020, reconheceu-se a legitimidade ativa da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) nos autos da ADPF 709 MC/DF. A decisão foi referendada pelo Plenário no ponto pertinente à legitimidade ativa da APIB, em julgamento realizado em 5/8/2020.

De igual modo, no julgamento da medida cautelar na ADPF 742/DF, convertido em julgamento de mérito, o Plenário admitiu, em 24/2/2021, a legitimidade ativa da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ).

Nos autos da ADI 5.422/DF, o Plenário, em 22/3/2021, reconheceu a legitimidade ativa do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) para debater a incidência de imposto de renda sobre os valores percebidos a título de alimentos ou de pensão alimentícia.

Por tais motivos, afirma-se a legitimidade ativa do MORHAN.

4. Do cabimento da ADPF

A ADPF tem o escopo de evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público. É também cabível quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato

normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição (artigo 1º da Lei 9.882/1999).

A ADPF é pautada pelo princípio da subsidiariedade, segundo o qual não será admitida quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade (artigo 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999).

O STF já pacificou o entendimento de que a ADPF viabiliza a análise de constitucionalidade de normas legais pré-constitucionais insuscetíveis de conhecimento em ação direta de inconstitucionalidade (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. em 7/12/2005).

Nos autos da ADPF 54, o Plenário, em julgamento de 12 de abril de 2012, declarou a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo seria conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, I e II, do Código Penal. Portanto, na prática, atribuiu-se interpretação conforme, sem alteração do texto legal anterior à Constituição.

No presente caso, a arguição, de forma semelhante, destina-se à declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, para que sejam excluídas da incidência do prazo prescricional de 5 anos as pretensões de indenização dos filhos separados de pessoas atingidas pela hanseníase existentes em face da União que sejam fundadas na separação dos pais, reconhecendo-se a imprescritibilidade em tais hipóteses.

Portanto, não há dúvidas de que a ADPF é o instrumento adequado para plasmar a pretensão exposta.

5. Da CorteIDH e dos direitos à proteção da família e de viver nela

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2022, emitiu recomendação[17] no sentido de que o Poder Judiciário em seus julgamentos observe tratados e convenções internacionais de direitos humanos que vigoram no Brasil.

Nesse contexto, é importante trazer ao debate o artigo 11.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, segundo o qual "ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação", e o artigo 17, o qual dispõe que "a família é o elemento natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado."

A Corte Interamericana de Direitos Humanos afirmou, no julgamento do caso Gelman, em 24.2.2011, que "o direito a que se proteja a família e a viver nela, reconhecido no art. 17 da Convenção, tem por consequência que o Estado está obrigado não apenas a dispor e executar diretamente medidas de proteção às crianças, mas também a favorecer, da maneira mais ampla, o desenvolvimento e ao fortalecimento do núcleo familiar. Daí, a separação

[17] CNJ. RECOMENDAÇÃO No 123, DE 7 DE JANEIRO DO 2022. Recomenda aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos e o uso da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files/original151935202201116 1dda007f35ef.pdf. Acesso em 25 jul. 2022.

das crianças de sua família constitui, sob certas condições, uma violação ao citado direito, pois, **inclusive as separações legais da criança e de sua família**, só podem acontecer se estão **devidamente justificadas no interesse superior das crianças, são excepcionais e, no possível, temporárias**"[18].

Já no caso Atala Riffo e crianças, em 24.2.2012[19], a CorteIDH entendeu que daqueles preceitos da Convenção emana norma segundo a qual "[...] o Estado é obrigado não somente a dispor e executar diretamente medidas de proteção das crianças, mas também a favorecer, da maneira mais ampla, o desenvolvimento e a força do núcleo familiar" e que a separação de crianças da família constitui violação a esse direito[20].

---

[18] CorteIDH. Gerlma vs. Urugay, parágrafo 125, disponível em https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_esp1.pdf.

[19] CorteIDH, Atala Riffo e Crianças vs. Chile, disponível em http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_por.pdf.

[20] 169. A esse respeito, a Corte reitera que o artigo 11.2 da Convenção Americana se relaciona estreitamente com o direito a que se proteja a família e a viver nela, reconhecido no artigo 17 da Convenção, segundo o qual o Estado é obrigado não somente a dispor e executar diretamente medidas de proteção das crianças, mas também a favorecer, da maneira mais ampla, o desenvolvimento e a força do núcleo familiar. O Tribunal estabeleceu que a separação de crianças da família constitui, em certas condições, uma violação do citado direito, pois inclusive as separações legais da criança de sua família só são procedentes se devidamente justificadas.
170. No que concerne aos artigos 11.2 e 17.1 da Convenção Americana, o direito de toda pessoa a receber proteção contra ingerências arbitrárias ou ilegais em sua família faz parte, implicitamente, do direito à proteção da família e, além disso, está expressamente reconhecido nos artigos 12.1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos,185 V da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, 17 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 8 da Convenção Europeia. Essas disposições revestem especial relevância quando se analisa a separação da criança da família.189
171. Segundo a jurisprudência do Tribunal Europeu, o desfrute mútuo da convivência entre pais e filhos constitui um elemento fundamental da vida em família, e o artigo 8 da Convenção Europeia tem como objetivo preservar o indivíduo contra as ingerências arbitrárias das autoridades públicas e estabelecer obrigações positivas a cargo do Estado em prol do respeito efetivo da vida familiar.
172. Com respeito ao conceito de família, diversos órgãos de direitos humanos criados por tratados salientaram que não existe um modelo único de família, porquanto esse modelo
(...)

Concluiu a CorteIDH, ainda, que o direito de toda pessoa a receber proteção contra ingerências arbitrárias ou ilegais em sua família integra o dever de proteção à família e está expressamente reconhecido nos artigos 12.1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 185, V, da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, 17 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 8 da Convenção Europeia.

Finalmente, no caso Ramírez Escobar e Outros, em 9.3.2018, a Corte estabeleceu que:

---

182 Cf. Parecer Consultivo OC-17/02, nota 122 supra, par. 66; e Caso Chitay Nech e outros, nota 30 supra, par. 157. 183 Cf. Parecer Consultivo OC-17/02, nota 122 supra, par. 71 e 72; e Caso Chitay Nech e outros, nota 30 supra, par. 157. 184 Cf. Parecer Consultivo OC-17/02, nota 122 supra, par. 77. 185 O artigo 12.1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que "[n]inguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito à proteção da lei." 186 O artigo V da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem dispõe que "[t]oda pessoa tem direito à proteção da lei contra os ataques abusivos à sua honra, à sua reputação e à sua vida particular e familiar".
187 O artigo 17 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos estabelece que "[n]inguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra e reputação".
188 Nesse sentido, o artigo 8.1 da Convenção Europeia dispõe que "[qualquer] pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu domicílio e da sua correspondência". O artigo 8.2 também dispõe que "[N]ão pode haver ingerência da autoridade pública no exercício deste direito senão quando esta ingerência estiver prevista na lei e constituir uma providência que, numa sociedade democrática, seja necessária para a segurança nacional, para a segurança pública, para o bem-estar econômico do país, a defesa da ordem e a prevenção das infrações penais, a proteção da saúde ou da moral, ou a proteção dos direitos e das liberdades de terceiros". 189 . Cf. Parecer Consultivo OC-17/02, nota 122 supra, par. 71. 190 . Cf. Parecer Consultivo OC-17/02, nota 122 supra, par. 72, citando T.E.D.H., Caso Buchberger Vs. Áustria, (no 32.899/96), Sentença de 20 de dezembro de 2001. Final, 20 de março de 2003, par. 35; Caso K. e T. Vs. Finlândia (no 25.702/94), Sentença de 12 de julho de 2001, par. 151; Caso Elsholz Vs. Alemanha (no 25.735/94), G.C., Sentença de 13 de julho de 2000, par. 43; Caso Bronda Vs. Itália (no 22.430/93), Sentença de 9 junho de 1998, par. 51; e Caso Johansen Vs. Noruega (no 17.383/90), Sentença de 7 de agosto de 1996, par. 52. 191. Cf. T.E.D.H., Caso Olsson Vs. Suécia (no 10.465/83), Sentença de 24 de março de 1988, par. 81.

"Uma das interferências estatais mais graves na família é a que resulta na sua separação ou fracionamento. As separações legais entre a criança e sua família biológica só serão procedentes se estão devidamente justificadas quando no interesse superior da criança, excepcionais e, em sendo possível, temporárias. Em particular o artigo 9 da Convenção sobre os Direitos da Criança estabelece que: '1. Os Estados Partes deverão zelar para que a criança não seja separada dos pais contra a vontade dos mesmos, exceto quando, sujeita à revisão judicial, as autoridades competentes determinarem, em conformidade com a lei e os procedimentos legais cabíveis, que tal separação é necessária ao interesse maior da criança. Tal determinação pode ser necessária em casos específicos, por exemplo, nos casos em que a criança sofre maus tratos ou descuido por parte de seus pais ou quando estes vivem separados e uma decisão deve ser tomada a respeito do local da residência da criança. 2. Caso seja adotado qualquer procedimento em conformidade com o estipulado no parágrafo 1 do presente artigo, todas as partes interessadas terão a oportunidade de participar e de manifestar suas opiniões. 3. Os Estados Partes respeitarão o direito da criança que esteja separada de um ou de ambos os pais de manter regularmente relações pessoais e contato direto com ambos, a menos que isso seja contrário ao interesse maior da criança'"[21].

Em todos esses casos, a CorteIDH condenou o Estado-parte a indenizar as vítimas da segregação injustificada, a reparar os danos materiais,

[21] CorteIDH. Caso Ramírez Escobar y Otros vs. Guatemala, parágrafo 165, disponível em https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_351_esp.pdf.

a adotar medidas legislativas necessárias à efetivação dos direitos consagrados na Convenção, entre outras medidas.

A execução da política sanitária aqui discutida promovia a retirada compulsória e súbita de crianças do grupo familiar, a segregação nos educandários e a designação de nova família mediante a emissão de novo registro de nascimento, com a supressão dos originais, inviabilizando permanentemente a busca pela própria ascendência biológica. Gerou crianças inaptas a estabelecer vínculos sociais adequados ao pleno desenvolvimento pessoal, porque marcadas por uma nódoa social derivada do preconceito ligado à doença, causador de exclusão social, cuja expressão mais dolorosa se via na necessidade de renegação da própria origem, com sequelas permanentes, inclusive no contexto da educação formal invariavelmente deficitária.

Essa segregação familiar imposta pelo Estado Brasileiro aos filhos separados em decorrência da política pública isolacionista para hanseníase constitui, portanto, uma invasão arbitrária na família; resultou num quadro generalizado de desproteção de crianças e de desarticulação de famílias, consubstanciando, na linha do entendimento da CorteIDH, violação ao direito previsto na Convenção de receber do Estado medidas de proteção das crianças, e de favorecimento amplo do desenvolvimento e da força do núcleo familiar.

Nesse ponto, convém anotar ter o MORHAN – notável pela persistente campanha dirigida à conscientização e à construção de políticas públicas de apoio às pessoas impactadas pela hanseníase –, o Conselho Federal da OAB e o Movimento Nacional de Direitos Humanos peticionado

à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA em 6 de fevereiro de 2019, utilizando os seguintes fundamentos:

(...) Pelo longo e doloroso transcurso de tempo desde a ocorrência do isolamento das pessoas com hanseníase, bem como mais de 30 anos de negligência do Estado brasileiro perante os filhos destes; e por a morosidade estatal colocar os filhos ainda vivos e os demais familiares em constante sofrimento, fazendo-os reviver a dor da isolamento, bem como permanecer na angústia de não ver solução pela Justiça, danos aprofundados no cenário da pandemia em razão da condição de serem grupo de risco, pedimos seja designada audiência pública pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na ocasião do 176° Período Ordinário de Sessões de maneira virtual, entre os dias 6 e 10 de julho de 2020, para que, com a presença das autoridades representantes do Estado do Brasil, para debater e dar encaminhamentos a indenização aos filhos dos isolados e estabelecer medidas de auxílios aos isolados da lei 11.520/07.

Ante esse quadro, a ausência de proteção judicial potencialmente causada pelo entendimento de que é prescritível a pretensão indenizatória dos filhos segregados – a interditar-lhes acesso a qualquer indenização –, caminha no sentido de ensejar o reconhecimento pela Corte Interamericana de que o Estado Brasileiro violou o direito à família (art. 17 da Convenção Americana de Direitos Humanos), o direito a viver nela (art. 11.2) o direito à possibilidade de exigir indenização em juízo (artigo 25) e também o dever

de adotar disposições internas que respeitem a Convenção Americana de Direitos Humanos e outros tratados pertinentes (artigo 1.1).

6. Do tratamento da separação forçada de famílias pelo Estado na Austrália e Canadá

A implementação de políticas de Estado absolutamente equivocadas, que forçaram a separação de famílias, encontra paralelo em outros países, recaindo sobre tais políticas as mais severas condenações.

É conhecido o drama imposto aos Aborígenes que habitam a Austrália: crianças privadas da vivência de sua ancestralidade, removidas de suas famílias para passar à tutela do Estado. Essa prática implementada em graus de intensidade variáveis e por diferentes instrumentos remonta a 1869[22], ganhando entre as décadas de 1910 e 1930 a conformação que passou à história sob o nome "Stolen Generation", e que, incrivelmente, perduraria até a década de 1970[23].

Apesar do reconhecimento oficial das barbaridades perpetradas pelo Estado australiano, concretizado – na sequência da publicação do relatório final de um inquérito conduzido pela Comissão de Direitos Humanos e

---

[22] Austrália. Aboriginal Protection Act 1869 (Vic), disponível em https://www.foundingdocs.gov.au/item-did-86.html.
[23] Cunneen, Chris; Grix, Julia. The Limitations of Litigation in Stolen Generations, p.3, disponível em https://aiatsis.gov.au/sites/default/files/products/discussion_paper/cunneenc-grixj-dp15-limitations-litigation-stolen-generation-cases_0.pdf.

Igualdade de Oportunidades[24] – em um pedido de perdão aprovado pelo parlamento federal daquele país, e de providências pontuais de alguns governos locais[25], lá, da mesma forma que aqui, a prescrição foi apontada como um obstáculo à reparação da flagrante violação aos direitos humanos das vítimas da política estatal, positivado em legislação[26].

Essa circunstância levou o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas a recomendar "que um mecanismo nacional seja adotado para garantir que a reparação adequada, inclusive compensação pecuniária, reste deferida às vítimas da política das Gerações Roubadas"[27].

No Canadá, a separação de crianças Inuit e das Primeiras Nações de suas famílias foi forçada pelo governo entre 1876 [28] e, de maneira impressionante, 1996[29]. Inicialmente o Estado as entregava a internatos administrados por denominações religiosas, até que, entre 1950 e 1960[30], a política mudou e passou a ser executada pela rede pública de ensino,

---

[24] Austrália. Bringing Them Home: Australian Report of the National Inquiry into the Separation of Aboriginal and Torres Strait Islander Children from Their Families, disponível em https://humanrights.gov.au/sites/default/files/content/pdf/social_justice/bringing_them_home_report.pdf?_ga=2.264184652.1348401995.1590986406-375583961.1590986406.

[25] Vijeyarasa, Ramona. FACING AUSTRALIA'S HISTORY: TRUTH AND RECONCILIATION FOR THE STOLEN GENERATIONS in Sur: international jornal on human rights n. 7 (2007), p. 127, disponível em https://www.scielo.br/pdf/sur/v4n7/en_a06v4n7.pdf.

[26] Op. Cit; Austrália. Bringing Them..., p. 32 e ss.

[27] Nações Unidas. UN Human Rights Committee, Concluding Observations - Australia, UN Doc CCPR/C/AUS/CO/5 (2009), parágrafo 15, disponível em http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/co/CCPR-C-AUS-CO-5.doc.

[28] Canadá. Indian Act (1876), disponível em https://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/1876c18_1100100010253_eng.pdf.

[29] Stevenson, Allyson. Child Welfare, Indigenous Children and Children's Rights in Canada in Revista Direito e Práxis v. 10, n. 2 (2019) 1244, disponível em https://www.scielo.br/pdf/rdp/v10n2/2179-8966-rdp-10-2-1239.pdf.

[30] Canadá. Canada's Residential Schools: The Legacy The Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada Volume 1, Part 2, pp. 159 e ss., disponível em http://nctr.ca/assets/reports/Final%20Reports/Volume_1_History_Part_2_English_Web.pdf

justificando a criação da expressão "Sixties Scoop", pela qual ficou conhecida a geração removida de suas raízes familiares e culturais.

Mas, diferente do que se passou na Austrália, a restauração da verdade e reconciliação canadense alcançou expressamente a necessidade de indenização das vítimas violadas em seus direitos humanos. O relatório final da comissão encarregada do tema recomendou que a prescrição não obstasse a compensação financeira pelos danos decorrentes da injusta prática estatal então amparada pela legislação[31], medida que ganhou concretude com o reconhecimento da violação pela Corte Superior de Justiça daquele país[32], seguida de um acordo indenizatório que alcança todos os prejudicados entre 1951 e 1991[33].

O que diferencia os dois exemplos históricos de rompimento compulsório dos laços familiares em decorrência da implementação de política de Estado atentatória aos direitos humanos é precisamente o resultado final em termos de direito internacional[34]. Enquanto a Austrália mereceu explícita reprovação das Nações Unidas e ainda depende da superação dos entraves que sua lei impõe ao deferimento de indenizações

---

[31] Canadá. Canada's Residential Schools: The Legacy The Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada Volume 5, p. 203, disponível em http://www.trc.ca/assets/pdf/Volume_5_Legacy_English_Web.pdf.

[32] Canadá. Superiore Court of Justice: Brown v. Canada (Attorney General), 2017 ONSC 251 (CanLII), disponível em https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2017/2017onsc251/2017onsc251.html.

[33] Canadá. Sixties Scoop Settlement Agreement, disponível em https://www.sixtiesscoopsettlement.info/Documents/Agreement%20in%20Principle%20(fully%20executed)%20November%2030,%202017%20w_Schedules.PDF.

[34] Starr, Sonja; Brilmayer, Lea. Family Separation as a Violation of International Law in Berkeley Journal of International Law v. 21, pp. 213 e ss., disponível em https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3442&context=fss_papers.

para que possa declarar como realizado o seu dever de reconciliar-se com o povo aborígene, o Canadá logrou ultrapassar esse obstáculo.

E, nesse importantíssimo pormenor, releva atentar para o papel que o poder judiciário desempenhou em um e outro país. Apesar de ambas as comissões da verdade e reconciliação terem afirmado a necessidade de não submeter as vítimas às regras ordinárias de prescrição quanto à indenização, na Austrália, a jurisprudência reticente, ficou amarrada pela incapacidade de afastar a prescrição nos casos de violação de direitos humanos, o que contribuiu para a reprovação do país no plano internacional.

7. Da imprescritibilidade da grave violação a direitos humanos

Além da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Comitê de Direitos Humanos da ONU também qualifica de gravemente violadora de direitos humanos a conduta aqui discutida.

O Órgão emitiu a Resolução 8/13, por meio da qual enunciou o seguinte: "*reconhecendo também que dezenas de milhões de pessoas e seus familiares ainda sofrem de hanseníase não só como uma doença, mas também de política, legal, econômica ou social discriminação e ostracização devido à falta de conhecimento da sociedade e equivocadas noções, como a hanseníase ser incurável ou hereditária, e que a questão da hanseníase não é apenas uma questão de medicina ou saúde, mas também um de discriminação que pode dar origem a um clara violação dos direitos humanos".* Recomendou-se aos Estados que tomassem "*medidas eficazes*

para eliminar qualquer tipo de discriminação contra pessoas afetadas pela hanseníase e seus familiares".[35]

---

[35] Resolution 8/13. Elimination of discrimination against persons affected by leprosy and their family members The Human Rights Council, Recalling the provisions of the Universal Declaration of Human Rights, including Article 1 that all human beings are born free and equal in dignity and rights, and that they are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood, Recalling also the provisions of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, including article 12, Taking note of the work of the Special Rapporteur on the right of everyone to enjoy the highest attainable standard of physical and mental health, Noting the report of the Special Rapporteur on the right of everyone to enjoy the highest attainable standard of physical and mental health (A/58/427), in which he reported that persons affected by leprosy and their family members often suffer stigma and discrimination born of ignorance and prejudice, Recognizing that more than 16 million people affected by leprosy have been cured worldwide since the 1980s and that leprosy as a disease has been scientifically and medically proven to be curable and manageable, Recognizing also that tens of millions of people and their family members still suffer from leprosy not only as a disease but also from political, legal, economic or social discrimination and ostracization due to society's lack of knowledge and misguided notions, such as leprosy being incurable or hereditary, and that the issue of leprosy is not only a matter of medicine or health but also one of discrimination that can give rise to a clear violation of human rights, Taking note of the previous work done by the Commission on Human Rights and its mechanism on discrimination against persons affected by leprosy and their family members, Encouraging States to share best practices on combating discrimination against persons affected by leprosy and their family members and also on their efforts to achieve full recovery from and manage this disease, 1. Affirms that persons affected by leprosy and their family members should be treated as individuals with dignity and are entitled to all basic human rights and fundamental freedoms under customary international law, relevant conventions and national constitutions and laws; 2. Calls upon Governments to take effective measures to eliminate any type of discrimination against persons affected by leprosy and their family members, including awareness-raising; 3. Requests the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to include the issue of discrimination against persons affected by leprosy and their family members as an important matter in its human rights education and awareness- raising activities; 4. Also requests the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to collect information on the measures that Governments have taken to eliminate discrimination against persons affected by leprosy and their family members, and, if extra-budgetary funding is available, to hold a meeting to exchange views among relevant actors, including Governments, observers of the United Nations, relevant United Nations bodies, specialized agencies and programmes, non-governmental organizations, scientists, medical experts as well as representatives of persons affected by leprosy and their family members, and to transmit a report to the Council and the Human Rights Council Advisory Committee; 5. Requests the Human Rights Council Advisory Committee to examine the report referred to in paragraph 4 above, and formulate a draft set of principles and guidelines for the elimination of discrimination against persons affected by leprosy and their family members, and to submit it to the Council for its consideration by September 2009; 6. Decides to consider this issue based on these reports submitted to the Council in September 2009. 28th meeting 18 June 2008 (in https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/advisorycommittee/docs/a_hrc_res_8_13.pdf, acesso em 14 de maio de 2020)

O Conselho Nacional de Saúde[36], na esteira dessa recomendação, propôs ao Governo Federal *"(...) a implementação de uma medida de indenização e reparação dos danos cometidos aos filhos separados dos pais na época da segregação da hanseníase*", ao fundamento de que, no Brasil, a política de segregação promovera sistematicamente a separação dos filhos de pessoas com hanseníase e que, mesmo superada a prática, nenhuma medida foi tomada ou executada para reintegração dos filhos separados.[37]

Ante esse quadro, tem-se que os atos praticados pelo Estado no contexto da execução da política pública sanitária são qualificados como violação grave a direitos humanos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos – sob a óptica do direito à família e do direito a permanecer nela –

---

[36] O Conselho Nacional de Saúde (CNS) é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS), integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde. Criado em 1937, sua missão é fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde nas suas mais diferentes áreas, levando as demandas da população ao poder público, por isso é chamado de controle social na saúde. As atribuições atuais do CNS estão regulamentadas pela Lei n° 8.142/1990. O conselho é composto 48 conselheiros(as) titulares e seus respectivos primeiros e segundos suplentes, que são representantes dos segmentos de usuários, trabalhadores, gestores do SUS e prestadores de serviços em saúde. Além do Ministério da Saúde, fazem parte do CNS movimentos sociais, instituições governamentais e não-governamentais, entidades de profissionais de saúde, comunidade científica, entidades de prestadores de serviço e entidades empresariais da área da saúde. (http://conselho.saude.gov.br/apresentacao/apresentacao.htm, acesso em 14 de maio de 2020)

[37] RECOMENDAÇÃO CNS N" 008, DE 08 DE JULHO DE 2010 "O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Ducentésima Décima Primeira Reunião Ordinária, realizada nos dias 07 e 08 de julho de 2010, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei n" 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pelo Decreto n° 5.839, de 11 de julho de 2006, e considerando que a Comissão de Direitos Humanos da ONU reconhece os abusos cometidos, no âmbito de Direitos Humanos, com as pessoas com hanseníase e seus familiares na época do regime de isolamento compulsório, propõe aos países membros políticas afirmativas para as comunidades remanescentes em razão de suas vulnerabilidades; considerando o reconhecimento do Governo e da sociedade no que diz respeito ao erro da extensão da política da segregação, através da Lei n° 11.520; considerando que no Brasil a política de segregação realizou sistematicamente a separação dos filhos; e considerando que mesmo acabando a segregação, nenhuma medida foi tomada ou executada para reintegração dos filhos separados. Recomenda: Ao Governo Federal a implementação de uma medida de indenização e reparação dos danos cometidos aos filhos separados dos pais na época da segregação da hanseniase."

, pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU e pelo próprio Estado Brasileiro na dicção da Mensagem Presidencial 240/2007, por meio da qual se encaminhou a Medida Provisória nº 373/2007 à Câmara dos Deputados, bem como nos termos da Recomendação nº 8/2010 do Conselho Nacional de Saúde.

8. Da indenização como a mais básica forma de reparação à violação dos direitos humanos

A jurisprudência da Corte Interamericana reconhece diversas formas de reparação às violações, mas a indenização é a mais básica delas, estando sempre, ou quase sempre, elencada nos casos de condenação, até porque assim o determina o art. 63.1 do Pacto de São José da Costa Rica. Como os danos morais e físicos e materiais - a Corte Interamericana diferencia estes últimos - são indenizáveis, é muito difícil imaginar uma situação em que, tendo ocorrido violação, lesão alguma se verifique.

A indenização, portanto, é usualmente o patamar mínimo, o ponto de partida em termos reparatórios, de forma que, em qualquer circunstância, interpretar a lei nacional no sentido de negar às crianças segregadas a possibilidade de exigi-la em juízo é, em si, violação autônoma, seja ao dever de adotar disposições internas que respeitem a Convenção Americana de Direitos Humanos e outros tratados pertinentes (artigo 1.1), seja ao dever de proteção judicial (artigo 25).

9. Da declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932

O artigo 1º do Decreto 20.910/1932 prevê que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Essa limitação temporal, porém, não pode ser admitida, quando se está diante de pretensões de indenização dos filhos separados de pessoas atingidas pela hanseníase existentes em face da União.

A hipótese assume contornos especiais, que não permitem seja equiparada a qualquer pretensão ressarcitória existente em face do Estado. Não se está diante de uma violação de direitos qualquer.

Cuida-se de violações e abusos gravíssimos, perpetrados pela execução de uma política de Estado, que, de maneira oficial, optou pela segregação e isolamento das pessoas com hanseníase e pela separação dos filhos dessas pessoas. São violações praticadas de maneira estrutural, como um modus operandi regular do próprio Estado, sem respaldo científico e empírico da eficácia dessa política de profilaxia da hanseníase. Essas violações constituíram uma opção clara do Estado, dentre outras menos gravosas que eram adotadas por outros países e recomendadas pela opinião médica.

Tem-se verdadeira política de alienação parental engendrada pelo Estado de maneira oficial, sem o devido respaldo científico e empírico, como

uma opção consciente, dentre outras opções menos gravosas disponíveis à época.

Nesse contexto, a pretensão ressarcitória surge como o mecanismo possível de compensação dos danos suportados pelos filhos separados.

Sob outro viés, a aplicação do artigo 1º do Decreto 20.910/1932, sem que a hipótese dos filhos separados seja retirada de sua incidência e sem que seja assegurada a imprescritibilidade das pretensões ressarcitórias, representa violação à dignidade e à cidadania, que foram usurpadas dos filhos separados (artigo 1º, II e III, da Constituição da República).

Deveras, a alienação parental promovida pelo Estado ensejou fenômenos como o desaparecimento forçado, torturas de todo o tipo, abusos sexuais, maus tratos, trabalhos forçados, tratamento desumano, outras formas de violência física e psicológica, adoções ilegais e até mesmo execuções, o que veio a comprometer gravemente o desenvolvimento psicológico, físico e social dos filhos separados.

Sem o reconhecimento da imprescritibilidade das pretensões indenizatórias, será negado qualquer amortecimento desse quadro dantesco, mantendo-se incólume a violação à dignidade e à cidadania.

Além disso, a prevalência do prazo prescricional de 5 anos atinge o direito a não ser submetido à tortura ou a tratamento desumano ou degradante (artigo 5º, III, da Constituição da República).

Como dito, a separação dos filhos de pessoas atingidas pela hanseníase, não fosse ela própria uma forma grave de violência física e

psicológica, conduziu a episódios de tortura e a outras modalidades de tratamento desumano e degradante.

Assim, a incidência do prazo de 5 anos inviabiliza qualquer forma de compensação das experiências traumáticas, violando-se o artigo 5º, III, da Constituição da República.

O óbice ressarcitório advindo do prazo prescricional de 5 anos atinge também, de maneira direta, o direito constitucional à indenização por dano material ou moral (artigo 5º, X, da Constituição da República).

O prazo prescricional de 5 anos viola, ainda, o direito constitucional implícito à identidade.

O direito à identidade, embora não esteja expresso na Constituição da República, pode ser depreendido da proteção constitucional à imagem, à exposição do pensamento, à cidadania, à preservação da identidade e contra qualquer forma de discriminação[38]. Além disso, a fundamentalidade decorre do fato de a identidade ser um consectário da dignidade da pessoa humana.

A alienação parental promovida pelo Estado, com a colocação dos filhos em preventórios, fazia com que crescessem sem nenhuma, ou com poucas lembranças e informações sobre sua origem, pais e grupo familiar. Além disso, a orientação oficial dos preventórios era no sentido de desestimular qualquer tipo de vínculo afetivo com a família, dificultando-se visitas e a circulação de correspondência (p. 7-8 do parecer social do MPF).

---

38 MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. O direito à identidade familiar como direito fundamental de crianças e adolescentes na Constituição Federal brasileira de 1988. In: Revista de Direito da Infância e da Juventude. Ano 2, vol. 4, jul-dez 2014.

O Relatório Preliminar informa que as crianças cresciam sem lembrança ou informação sobre sua origem ou de seus familiares. Muitas delas, por terem sido internadas ao nascer, não tinham qualquer recordação de seus pais; outras, internadas com mais idade, conservaram lembranças, inclusive de suas internações (p. 11 do Relatório Preliminar).

O Relatório Preliminar destaca também que as crianças eram desestimuladas a manter vínculos com a família e que havia determinação regulamentar aos preventórios para evitar, o máximo possível, as comunicações pessoais entre a criança internada e a pessoa atingida pela hanseníase, estivesse internada ou não. As cartas escritas pelas mães pedindo notícias ou solicitando que pudessem receber uma fotografia da criança eram abertas e censuradas. Só eram entregues as cartas que a instituição permitisse (p. 12 do Relatório Preliminar).

A prevalência do prazo prescricional, que inviabiliza a compensação a essa usurpação da identidade, atinge o direito constitucional implícito à identidade.

Ademais, a prescritibilidade das pretensões dos filhos separados impede que a União responda pelos danos que seus agentes tenham causado a tal grupo de pessoas (artigo 37, § 6º, da Constituição da República).

Nessa linha argumentativa, a prescritibilidade surge, também, como violadora da igualdade (artigo 5º, caput, da Constituição da República).

A Lei 11.520/2007 reconheceu a responsabilidade civil da União exclusivamente pela sujeição de pessoas atingidas pela hanseníase a isolamento e internação compulsórios. A imprescritibilidade constituirá o mecanismo para que a responsabilidade civil da União seja também

reconhecida pelos danos causados aos filhos separados, que são indissociáveis e situam-se no mesmo contexto do isolamento e internação compulsórios dos pais.

Deveras, o dano imposto aos filhos separados consiste em verdadeiro dano por ricochete, considerando-se o isolamento e internação compulsórios dos genitores. Nesse sentido, admitir-se que a responsabilidade civil da União seja reconhecida em um caso – o dos pais atingidos pela hanseníase submetidos a isolamento e internação compulsórios - e não em outro – o dos filhos separados - violaria a igualdade.

Há, porém, uma outra dimensão de violação ao direito à igualdade.

A adoção da política pública de isolamento em preventórios dos filhos de pessoas atingidas pela hanseníase configurou verdadeiro etiquetamento das crianças e adolescentes, violador do direito à igualdade, previsto no artigo 5º, caput, da Constituição da República. Pela ação do Estado, foram as crianças e adolescentes marcadas, assinaladas, estigmatizadas.

Deveras, o Estado reforçou o estigma social que recaía e recai sobre a hanseníase, isolando os filhos das pessoas atingidas pela doença e confinando-os em guetos institucionais. Além disso, o Estado, dentro das instituições, limitava as potencialidades dos filhos separados, não apenas mediante os diferentes abusos e violências que cometia, mas também provendo uma formação escolar absolutamente limitada, que, como visto, não transcendia o curso primário.

O parecer social do MPF faz menção à dificuldade de adaptação dos jovens ao mundo exterior quando finalmente conseguiam sair dos preventórios, seja pela falta de aporte social, seja pela falta de acesso a uma

educação de qualidade e aprendizado de uma profissão, seja pelo próprio estigma relacionado à doença. Menciona-se que os filhos separados eram portadores de um "estigma congênito", que consistia na extensão do estigma da hanseníase a pessoas que nunca padeceram da doença. Esse "estigma congênito" as acompanharia por toda a vida, diminuindo as possibilidades de vida e obrigando-as a esconder, no mundo de relação, a condição de internas ou egressas de preventórios (p. 9 do parecer social do MPF).

Enfim, o Estado foi responsável por delimitar um grupo bastante específico que, tendo mantido vínculos com os preventórios, submetia-se (e ainda se submete) a tratamento desigual.

Nesse sentido, a prescritibilidade das pretensões ressarcitórias, tendente a impedir a compensação por esse quadro de etiquetamento, é também violadora do direito à igualdade previsto no artigo 5º, caput, da Constituição da República.

De forma evidente, a separação dos filhos privou-os do direito à convivência familiar e comunitária (artigo 227, caput, da Constituição da República). A incidência do prazo prescricional de 5 anos, ao impedir a compensação pela grave violação imposta às crianças e adolescentes, atinge o próprio direito fundamental.

Tem-se, portanto, hipótese em que a imprescritibilidade é deduzida diretamente dos dispositivos constitucionais mencionados (artigo 1º, II e III; artigo 5º, caput, III e X; artigo 37, § 6º; artigo 227, caput) e do direito constitucional implícito à identidade.

Registre-se que não é estranho à jurisprudência do STF atribuir estatura constitucional ao tema da prescrição (ou da imprescritibilidade) de

pretensões ressarcitórias. Deveras, o STF reconheceu, em casos específicos, a repercussão geral de matérias relacionadas à prescritibilidade ou imprescritibilidade de pretensões ressarcitórias.

No RE 669.069/MG, correspondente ao Tema 666 da sistemática da repercussão geral, considerou-se prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. No RE 852.475/SP, correspondente ao Tema 897, foram consideradas imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. No RE 636.886/AL, correspondente ao Tema 899, considerou-se prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. No RE 654.833/AC, correspondente ao Tema 999, considerou-se imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.

Em particular, no julgamento do RE 654.833/AC, o STF reconheceu que a tutela constitucional a determinados valores, como a proteção ao meio ambiente, impõe o reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de dano ambiental.

Portanto, a relevância constitucional do bem jurídico violado abre a possibilidade de caracterização da imprescritibilidade.

No caso dos filhos separados, como dito, cuida-se de violações gravíssimas de direitos fundamentais, perpetradas de maneira oficial, como política de Estado, que constituíram o maior episódio histórico de alienação parental.

Determinados episódios históricos de violações de direitos pelo Estado, de tão graves, não podem ser abordados de maneira corriqueira.

Devem ser retirados da sujeição ao prazo prescricional de 5 anos, previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, assegurando-se a imprescritibilidade.

Essa postura assume contornos de reencontro do Brasil com a própria história, mediante a reparação dos danos perpetrados pelo Estado em contextos específicos, assegurando-se o resgate da dignidade dos cidadãos que tiveram seus direitos violados.

O relatório da relatora especial faz menção à necessidade urgente de um programa complexo de reparação que inclua reparações materiais e simbólicas, além de garantias de não-recorrência, de um processo de memorialização e de direitos de acesso à informação e reabilitação, considerado o envelhecimento dos filhos separados (parágrafo 73 do relatório da relatora especial). Conclui-se que a situação dos indivíduos que foram colocados em instituições de confinamento quando crianças devido ao fato de seus pais terem sido atingidos pela hanseníase está a exigir uma ação urgente para a implementação de um programa complexo de reparação baseado na reparação simbólica e material, memorialização e garantias de não recorrência (parágrafo 77 do relatório da relatora especial). Recomenda-se ao Governo que regule a reparação simbólica e material de forma urgente em nível nacional para indivíduos que, enquanto crianças, foram separados de seus pais atingidos pela hanseníase e segregados da sociedade (parágrafo 80, f, do relatório da relatora especial).

Portanto, assegurar a possibilidade de exercício da pretensão ressarcitória constitui um dos pilares indispensáveis em um contexto que exige medidas outras de revisitação pelo Estado brasileiro a triste episódio de sua história.

Reforça-se a necessidade de marcar com a imprescritibilidade determinadas pretensões ressarcitórias em face do Estado, surgidas em contextos históricos específicos, quando se caracteriza a impossibilidade de as vítimas terem deduzido, a tempo e modo, as suas pretensões.

Os filhos separados, em sua grande maioria, eram crianças e adolescentes que foram privados de qualquer convivência com os pais que tivessem sido atingidos pela hanseníase.

Ademais, o dano suportado pelos filhos separados era de tal envergadura e gravidade, que foram eles submetidos a um intenso nível de vulnerabilização, estigmatização e exclusão econômica e social, impeditivas da dedução de qualquer pretensão.

O relatório da relatora especial denota que, como resultado das diversas violações, os filhos separados não têm acesso hoje a um nível de vida e autonomia econômica adequados. Muitos sofrem de perturbações e deficiências psicossociais que prejudicam a reabilitação e inclusão na sociedade (parágrafo 70 do relatório da relatora especial).

Além disso, qualquer pretensão ressarcitória jamais poderia prosperar à época, porque se estava diante de uma política pública com amparo legal engendrada pelo Estado.

Por tais razões, impõe-se a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto do artigo 1º do Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, para que sejam excluídas da incidência do prazo prescricional de 5 anos as pretensões de indenização dos filhos separados de pessoas atingidas pela hanseníase existentes em face da União que sejam fundadas na separação dos pais, reconhecendo-se a imprescritibilidade em tais hipóteses.

10. Da medida liminar

O artigo 5º da Lei 9.882/1999 prevê a possibilidade de deferimento de medida liminar na ADPF.

No caso, estão presentes os requisitos de *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

O *fumus boni iuris* decorre das razões expostas ao longo da presente inicial que apontam para a conclusão de que, para preservar-se o artigo 1º, II (fundamento da cidadania), o artigo 1º, III (fundamento da dignidade da pessoa humana), o artigo 5º, caput (direito à igualdade), o artigo 5º, III (direito a não ser submetido à tortura ou a tratamento desumano ou degradante), o artigo 5º, X (direito à indenização pelo dano material ou moral), o direito constitucional implícito à identidade, o artigo 37, § 6º (direito ao ressarcimento em razão de danos causados pelas pessoas jurídicas de direito público), e o artigo 227, caput (direito da criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária), todos da Constituição da República, impõe-se a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto do artigo 1º do Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, para que sejam excluídas da incidência do prazo prescricional de 5 anos as pretensões de indenização dos filhos separados de pessoas atingidas pela hanseníase existentes em face da União que sejam fundadas na separação dos pais, reconhecendo-se a imprescritibilidade em tais hipóteses.

O *periculum in mora* decorre do reconhecimento do envelhecimento da população que poderia se beneficiar das pretensões ressarcitórias – os filhos separados de pessoas atingidas pela hanseníase.

Deveras, considerando que a política de Estado que deu origem às diversas violações de direitos perdurou entre as décadas de 1920 e 1980, é possível estimar com segurança a existência de vítimas já idosas.

A esse respeito, o relatório da relatora especial reconhece *a necessidade urgente de um programa complexo de reparação* que abarque *reparações materiais e reparações simbólicas, garantias de não recorrência, um processo de memorialização e direitos de acesso à informação e reabilitação*, levando-se em consideração *o envelhecimento* da população integrada pelos filhos separados (p. 73 do relatório da relatora especial).

Há de se considerar, também, as sequelas físicas e psicológicas decorrentes das graves violações de direitos, que conduzem à identificação, dentro do grupo de filhos separados, de pessoas com deficiência, incapacitadas para o trabalho ou com algum comprometimento físico ou mental, ainda que não venham a ser caracterizadas como idosas.

Por tais motivos, sem a adoção de medidas urgentes no presente processo, há o risco real de decesso dos potenciais beneficiários das indenizações, assim como tantos outros já faleceram, ou, ao menos, de perpetuação dos sofrimentos decorrentes das graves violações de direitos sem qualquer medida ressarcitória de amortecimento.

Assim, liminarmente, impõe-se a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto do artigo 1º do Decreto n.

20.910, de 6 de janeiro de 1932, para que sejam excluídas da incidência do prazo prescricional de 5 anos as pretensões de indenização dos filhos separados de pessoas atingidas pela hanseníase existentes em face da União que sejam fundadas na separação dos pais, reconhecendo-se a imprescritibilidade em tais hipóteses.

Subsidiariamente, impõe-se seja deferida liminar para impedir que quaisquer juízos, no exame de demandas já propostas ou ainda por propor, que envolvam a pretensão de indenização dos filhos separados de pessoas atingidas pela hanseníase, adotem como fundamento a prescrição da pretensão.

11. Da realização de audiência pública

A presente arguição, para confortar o tema da imprescritibilidade, envolve densos fundamentos jurídicos, históricos e sanitários que justificam o pronunciamento de pessoas com experiência e autoridade na matéria em audiência pública.

Além disso, e acima de tudo, a audiência pública revela-se como um espaço privilegiado para colher-se as narrativas dos próprios filhos separados, que poderão trazer a público, em um ambiente de destaque institucional – certamente, o ambiente de maior destaque institucional -, as suas experiências.

Nesse sentido, além de permitir uma ampliação do debate, com a participação de pessoas com experiência e autoridade em tema transversal,

composto por aspectos jurídicos, históricos e sanitários, a audiência pública tem a virtude de "dar vida ao processo", tornando públicas as experiências vivenciadas pelos filhos separados.

Assim, com base no artigo 6º, § 1º, da Lei 9.882/1999, requer-se seja o processo instruído com a realização de audiência pública, após o exame do pedido liminar.

12. Dos pedidos

Pelos motivos expostos, **requer-se**:

a) o deferimento de medida liminar, para declarar-se parcialmente a inconstitucionalidade sem redução de texto do artigo 1º do Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, excluindo-se da incidência do prazo prescricional de 5 anos as pretensões de indenização dos filhos separados de pessoas atingidas pela hanseníase existentes em face da União que sejam fundadas na separação dos pais, reconhecendo-se a imprescritibilidade em tais hipóteses;

b) subsidiariamente, o deferimento de medida liminar para impedir que quaisquer juízos, no exame de demandas já propostas ou ainda por propor, que envolvam a pretensão de indenização dos filhos separados de pessoas atingidas pela hanseníase, adotem como fundamento a prescrição da pretensão;

c) sejam solicitadas informações às autoridades responsáveis pela edição do Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932 (artigo 6º, caput, da Lei 9.882/1999);

d) seja realizada audiência pública destinada a ampliar e qualificar o debate do objeto da presente arguição (artigo 6º, § 1º, da Lei 9.882/1999);

e) sejam ouvidos o Advogado-Geral da União (artigo 103, § 3º, da Constituição da República) e o Procurador-Geral da República (artigo 103, § 1º, da Constituição da República);

f) sejam julgados procedentes os pedidos, confirmando-se, em definitivo, as medidas liminares que vierem a ser deferidas, declarando-se parcialmente a inconstitucionalidade sem redução de texto do artigo 1º do Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, excluindo-se da incidência do prazo prescricional de 5 anos as pretensões de indenização dos filhos separados de pessoas atingidas pela hanseníase existentes em face da União que sejam fundadas na separação dos pais, reconhecendo-se a imprescritibilidade em tais hipóteses.

Pede deferimento.

Brasília, 25 de abril de 2023.



Gustavo Zortéa da Silva,
Defensor Público Federal de Categoria Especial.



Bruno Vinícius Batista Arruda,
Defensor Público Federal de Categoria Especial.

FERNANDO MAURO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR:05369392765

Assinado de forma digital por FERNANDO MAURO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR:05369392765
Dados: 2023.04.25 22:34:25 -03'00'

Fernando Mauro Barbosa de Oliveira Junior,
Defensor Público-Geral Federal em exercício.